



ANALISTA
DIREITO CIVIL
BARBARA BRASIL
AULA 10

ROTEIRO DE AULA

Sumário

PARTE ESPECIAL: DIREITOS REAIS

1 - Posse

- 1.1 - Teorias definidoras da posse
- 1.2- Detenção
- 1.3- Classificação da posse
- 1.4- Instrumentos de proteção possessória

DIREITOS REAIS - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE – ART. 1228, CC

- 1.1 Conceito
- 1.2 Faculdades jurídicas inerentes ao direito de propriedade
- 1.3- Formas De Aquisição De Propriedade

2 - Formas de Aquisição da Propriedade IMÓvel:

- 2.1 - Usucapião – art. 1238 e segs.CC

1 - POSSE

1.1 - Teorias definidoras da posse

- Teoria Subjetiva da Posse (Savigny - 1803)

- Há o elemento subjetivo
- Para adquirir posse, o indivíduo deve preencher dois requisitos cumulativos:

- Corpus

- ❖ Contato físico com o bem
- ❖ Contato material com o bem
- ❖ Elemento objetivo da posse

- Animus

- ❖ Elemento subjetivo da posse
- ❖ É a Intenção de se tornar proprietário

- Atenção que o arrendatário, locatário, comodatário, usufrutuário, entre outros exemplos, para essa teoria, não possuem o elemento “animus” e, portanto, não são considerados possuidores. (Para essa teoria são considerados detentores)

- Teoria Objetiva da Posse (Ihering)

- Basta o elemento corpus
- “**Art. 1196, CC:** Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”
- CC adotou a teoria objetiva da posse
- Aquele que detém o corpus, exterioriza a propriedade
- Não interessa o elemento subjetivo para caracterizar posse
- Para essa teoria, arrendatário, locatário, comodatário, usufrutuário, entre outros exemplos, são possuidores

- O direito real de propriedade traz faculdades jurídicas

- São faculdades dominiais
- Gozar; reivindicar; usar e dispor
- “**Art. 1.228, CC:** O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

- Mnemônico: **GRUD**
 - Usar: utilizar o bem na finalidade na qual ele se destina (não cabe exploração econômica; somente percepção de frutos naturais para uso próprio)
 - Gozar/fruir: utilizar e explorar economicamente
 - Dispor: faculdade de alienar o bem
 - Reivindicar: pretensão decorrente do direito de sequência; buscar o bem onde e de quem quer que seja
- Note que a teoria subjetiva é adotada em alguns institutos do CC:
- Ex. usucapião (a ideia de “possuir como sua” prevista nos artigos que tratam desse instituto)
 - Portanto, a teoria subjetiva não foi totalmente excluída do CC
- Posicionamento da doutrina para ser considerado bom possuidor:
- Deve dar a função social para a propriedade
 - **“Enunciado 492, CJP: A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela. “**

1.1.1 - Efeitos da adoção da teoria objetiva:

A) Desmembramento de posses

- Ao exercer as faculdades dominiais, tem-se a posse plena
- Pode-se, ainda, transferir as faculdades dominiais para terceiro que, também, será possuidor
- Essa transferência gera o desdobramento da posse
- Pode decorrer de relação obrigacional (ex. locação) ou de direito real (ex. usufruto)
- O proprietário é o possuidor indireto (não tem o contato direto com a coisa)
- O terceiro será possuidor direto (tem contato direto e imediato com a coisa)
- A posse **direta** possui duas **características**
 - ❖ É temporária (existe enquanto se mantiver a relação obrigacional ou real) e
 - ❖ Subordinada (quem determina o exercício da posse direta é o possuidor indireto, bem como quem fiscaliza a posse direta é o possuidor indireto)
- Os desdobramentos da posse coexistem (a direta e indireta)
- Ambos os possuidores, direto e indireto, podem defender a posse
- O possuidor direto pode proteger sua posse em face do possuidor indireto e vice-versa
- “Art. 1.197, CC: A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.”**

B) Composse

- Presente quando existirem duas ou mais pessoas exercendo a posse sobre mesmo bem indivisível ou sobre bem em estado de indivisão
- Ex. área de lazer comum em condomínio vertical/horizontal de imóveis
- Qualquer compossuidor poder praticar ato de proteção possessória contra terceiros ou entre compossuidores
- ATENÇÃO: Somente existe em bem indivisível ou em estado de indivisão
- “Art. 1.199, CC: Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.”

TERCEIRA TURMA	
Processo	REsp 1.811.718-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 02/08/2022, DJe 05/08/2022.
Ramo do Direito	DIREITO CIVIL
 Tema	Ação de reintegração de posse . Composse. Litisconsórcio passivo necessário. Ausência de citação. Nulidade. Vício transrescisório. Alegação em simples petição. Possibilidade.
DESTAQUE	
Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário.	
INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR	
Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (<i>querela nullitatis</i>) ou impugnação ao cumprimento de sentença.	

Bloco 2

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO JUDICIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO PROMOVIDA POR HERDEIRO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que há possibilidade da usucapião de imóvel objeto de herança pelo herdeiro que tem sua posse exclusiva, ou seja, há legitimidade e interesse de o condômino usucapir em nome

próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião extraordinária. Precedentes.

2. No caso dos autos, o eg. Tribunal de origem confirmou sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, tendo em vista que o autor da ação é herdeiro do imóvel que pretende usucapir.

3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, para que, reconhecendo o interesse processual do autor da ação de usucapião, seja analisado o cumprimento dos requisitos da usucapião.

(AgInt no AREsp n. 2.355.307/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

1.2- DETENÇÃO

- Detentores não possuem nenhum dos efeitos positivos que um possuidor tem na posse
- Detentor tem posse desqualificada (desprovida de qualquer efeito possessório)
- Efeitos da posse (para o possuidor):
 - O direito de perceber frutos (artigo 1.214, do Código Civil);
 - O direito de ser indenizado pelas benfeitorias e acessões realizadas na coisa (artigo 1.219, do Código Civil);
 - O direito à usucapião (artigo 1.238, do Código Civil);
 - A proteção possessória (artigo 1.210, do Código Civil)
 - **Obs.: “Enunciado CJF n. 493:** O detentor (art. 1.198 do Código Civil) pode, no interesse do possuidor, exercer a autodefesa (autodefesa ou defesa indireta) do bem sob seu poder. “

1.2.1 - Hipóteses Legais de Detenção.

A) Servidor da posse

-Sinônimo de fâmulos da posse

-Possui a posse direta, mas somente sob ordem/comando de terceiro (que é o legítimo possuidor)

-Ex. caseiro

-“**Art. 1.198, CC:** Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário”

-Veja que a condição de detentor pode passar para a de possuidor (passando a exercer em nome próprio qualquer das faculdades dominiais – transmutação)

- ❖ **“Art. 1.204, CC:** Adquire-se a posse, desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.”

B) Atos de permissão ou tolerância

- Ato de mera permissão: é uma autorização EXPRESSA para ocupação do bem de forma transitória
- Ato de Tolerância: é uma autorização TÁCITA para ocupação do bem
- A qualquer momento o vínculo pode ser rompido, independentemente de qualquer condição
- ex. vaga de garagem emprestada por um dia entre vizinhos
- “**Artigo 1.208, CC:** Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

C) Atos de Violência ou Clandestinidade

- Esses atos não induzem posse até cessada a violência ou clandestinidade
- Na violência o bem foi ocupado sob uso de força, seja física ou moral (ex. invasão de terra com utilização de armas e ameaças)
- Na clandestinidade o indivíduo adentra o bem de forma oculta/furtiva (ex. movimentação de cerca para aumento de limites de forma insidiosa)
- Veja que ambas as espécies de atos impedem uma reação imediata do legítimo possuidor, por essa razão não geram posse
- Cessada a violência ou clandestinidade, passa-se a caracterizar posse
- “**Art. 1.208, CC:** Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE BEM MÓVEL. PRESSUPOSTOS DE DIREITO MATERIAL. BOA-FÉ IRRELEVANTE. VEÍCULO FURTADO. OBJETO HÁBIL. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Recurso no qual se discute a possibilidade de aquisição da propriedade de bem móvel furtado por terceiro que o adquiriu de boa-fé e exerceu a posse ininterrupta e incontestadamente por mais de 20 (vinte) anos.
2. A usucapião é instituto destinado a dar segurança e estabilidade à propriedade, bem como consolidar as aquisições e facilitar a prova do domínio, de modo que, entre os requisitos materiais, não há nenhuma menção à conduta ou inércia do proprietário. Doutrina.
3. Nos termos do art. 1.261 do CC/2002, aquele que exercer a posse de bem móvel, interrupta e incontestadamente, por 5 (cinco) anos, adquire a propriedade originária do bem, fazendo sanar todo e qualquer vício anterior.
4. A apreensão física da coisa por meio de clandestinidade (furto) ou violência (roubo) somente induz a posse após cessado o vício (art. 1.208 do CC/2002), de maneira que o exercício ostensivo do bem é suficiente para caracterizar a posse mesmo que o objeto tenha sido proveniente de crime.
5. As peculiaridades do caso concreto, em que houve exercício da posse ostensiva de bem adquirido por meio de financiamento bancário com emissão de registro perante o órgão público competente, ao longo de mais de 20

(vinte) anos, são suficientes para assegurar a aquisição do direito originário de propriedade, sendo irrelevante se perquirir se houve a inércia do anterior proprietário ou se o usucapiente conhecia a ação criminosa anterior à sua posse.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.637.370/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 13/9/2019.)

Bloco 3

D) Ocupação de bens insuscetíveis de posse:

-Essa hipótese não decorre de previsão expressa do CC, mas de construção da doutrina

-Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião, e, portanto, não estão sujeitos a posse (lembre-se que a usucapião pressupõe posse). Por essa razão, quem ocupa bem público, de forma indevida, é mero detentor

- ❖ Se tiver relação jurídica (lastro jurídico) com o Poder Público, a ocupação não será indevida e, portanto, exercerá posse
- ❖ Por ex. contrato de comodato
- ❖ atenção: mesmo que o imóvel não tenha destinação pública e o particular dê essa destinação, ainda assim não caracterizará a posse

-“**Art. 102, CC:** Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.”

-“**Súmula 619-STJ:** A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. STJ. Corte Especial. Aprovada em 24/10/2018, DJe 30/10/2018.”

-**Obs.: “REsp. 1.484.304/DF**

PROCESSUAL CIVIL. ÁREAS PÚBLICAS DISPUTADAS ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DO SOCORRO ÀS DEMANDAS POSSESSÓRIAS.

1. A ocupação de área pública, sem autorização expressa e legítima do titular do domínio, não pode ser confundida com a mera detenção.
2. Aquele que invade terras e nela constrói sua moradia jamais exercerá a posse em nome alheio. Não há entre ele e o proprietário ou quem assim possa ser qualificado como o que ostenta jus possidendi uma relação de dependência ou subordinação.
3. Ainda que a posse não possa ser oposta ao ente público senhor da propriedade do bem, ela pode ser oposta contra outros particulares, tornando admissíveis as ações possessórias entre invasores.
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1484304/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 15/03/2016)

- ❖ O particular pode opor posse frente a outro particular (nunca em face do poder público, já que nesse caso será detentor)
- ❖ Repito: frente ao poder público, o particular será detentor

1.3- CLASSIFICAÇÃO DA POSSE

- A posse é classificada a partir de seus vícios

A) VÍCIO OBJETIVO DA POSSE

- Forma como o indivíduo adquiriu a posse
- Posse justa ou injusta
- “**Art. 1.200, CC:** É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.”
- Posse Violenta: adquirida pelo uso de força física ou moral;
- Posse Clandestina: adquirida de modo oculto, às escuras, às escondidas;
- Posse Precária: adquirida com abuso de confiança.
- Precariedade significa abuso de confiança
- **OBS.: Vícios da Posse. Pontos importantes.**

1) Os três vícios objetivos da posse qualificam-se como **relativos**, ou seja, só são oponíveis por aqueles que sofreram o esbulho em virtude da ocupação ilícita do bem.

- ❖ Não são oponíveis erga omnes
- ❖ Somente são oponíveis em face do legítimo possuidor
- ❖ Em face de terceiros a posse é justa

2) Aquele que ocupou o bem de forma violenta, clandestina ou precária é o esbulhador, que será o legitimado passivo em uma Ação de Reintegração de Posse.

- ❖ Trata-se de esbulho possessório

3) A posse é exercida, EM REGRA, pelos mesmos caracteres em que foi adquirida.

- ❖ ex. se a posse é exercida com violência e o possuidor falece, ela será transferida aos herdeiros, também, como posse violenta (posse injusta) – somente adquire a propriedade por usucapião ordinária
- ❖ O CC admite o que denominamos de INTERVERSÃO DA POSSE ou CONVALESCIMENTO DA POSSE.
- ❖ É a possibilidade de alteração do caráter da posse.
- ❖ Somente se transmite a posse para terceiros mediante sucessão universal (ato causa mortis) ou através de sucessão singular (ato inter vivos)
- ❖ Na sucessão universal, não há a possibilidade de os sucessores adquirirem posse de forma diversa da que foi exercida pelo sucedido (não há possibilidade de interversão ou convalhecimento da posse)
- ❖ Repito: Se o sucedido exercia posse injusta, ela se manterá injusta para os sucessores

- ❖ Na sucessão singular, é facultado ao sucessor unir sua posse com a do sucedido. Permite-se, ainda, exercer nova posse sobre o bem (já que a união de posses é faculdade), podendo essa nova posse ser justa (desconsiderando a posse do sucedido)
- ❖ Portanto, somente se admite a interversão ou convalidação da posse na sucessão singular
- ❖ “**Art. 1.206, CC:** A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.”
- ❖ “**Art. 1.207, CC:** O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.”

B) VÍCIO SUBJETIVO DA POSSE

- Comportamento do indivíduo em relação a posse (modo de exercício da posse)
- Posse de boa-fé ou de má-fé (este sabe dos vícios, mas mesmo assim permanece na ocupação)
- Boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva (há a presença das duas espécies na posse)
- “**Art. 1.201, CC:** É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.”

Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

Bloco 4

▪ **Efeitos da posse de BOA-FÉ e MÁ-FÉ:**

1- PERCEPÇÃO DE FRUTOS

- ❖ Fruto é diferente de produto: ambos são bens acessórios, mas os frutos são todos os bens que se extrai do bem principal SEM alteração de sua substância
- ❖ (Os produtos são todas as utilidades extraídas do bem principal com alteração de sua substância)
- ❖ **Frutos percebidos:** frutos que já foram separados do bem principal/colhidos;
- ❖ **Frutos pendentes:** frutos que ainda estão presos ao bem principal e não podem ser colhidos;
- ❖ **Frutos colhidos por antecipação:** frutos que foram retirados do bem principal prematuramente;
- ❖ **Frutos percipiendos:** frutos que deveriam ter sido retirados do bem principal e não foram.
- ❖ **Possuidor de boa-fé:** tem direito aos frutos percebidos (colhidos)
 - Devolve os colhidos por antecipação e os pendentes;
 - Recebe as despesas com produção e custeio

❖ **Possuidor de má-fé:** deve indenizar/restituir todos os frutos colhidos e percebidos (deve restituir todos os frutos);

- Recebe as despesas de produção e custeio

❖ **“Art. 1.214, CC.** O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos.

Parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio; devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação.”

❖ **“Art. 1.215, CC.** Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos, logo que são separados; os civis reputam-se percebidos dia por dia.”

❖ **“Art. 1.216, CC.** O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e custeio.”

2 - RESPONSABILIDADE CIVIL pela perda ou deterioração da coisa retomada

❖ **Possuidor de boa-fé:** Somente há responsabilidade pela perda ou deterioração por culpa (não se responsabiliza em caso de força maior ou caso fortuito)

❖ **Possuidor de má-fé:** há responsabilidade pela perda ou deterioração ainda que sem culpa (mesmo em caso de força maior ou caso fortuito a responsabilidade permanece);

- Somente se exonera da responsabilidade se provar que a perda ocorreria de toda forma (sendo ele possuidor ou não)

❖ **“Art. 1.217, CC:** O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, a que não der causa.”

❖ **“Art. 1.218, CC:** O possuidor de má-fé responde pela perda, ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante.”

3 - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS

❖ Note que a caracterização de uma benfeitoria varia conforme o bem e sua utilização (ex. uma piscina em uma escola de natação é uma benfeitoria necessária; já em uma residência será uma benfeitoria voluptuária)

❖ Benfeitoria necessária: indispensável para conservação do bem

❖ Benfeitoria útil: agrega utilidade ao bem

❖ Benfeitoria voluptuária: gera o mero embelezamento do bem

❖ **Possuidor de boa-fé:** recebe indenização por benfeitorias necessária e útil;

- Pode também levantar as voluptuárias ou ser indenizado por essas se elas não puderem ser levantadas sem prejudicar a coisa;
- Há, ainda, o direito de retenção até que seja indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias
- Direito de retenção: enquanto não forem pagas as benfeitorias úteis e necessárias, não precisa sair do imóvel (garantia de recebimento da indenização)

❖ **Possuidor de má-fé:** somente recebe indenização por benfeitoria necessária

- Não pode levantar benfeitoria voluptuária
- Não possui direito de retenção

❖ **“Art. 1.219,CC** O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”

❖ **“Art. 1.220,CC** Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

1.4- Instrumentos de proteção possessória

- o Art. 1210 do CC (apresenta os instrumentos judiciais no caput; extrajudicial no §1º)

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser **mantido na posse** em caso de turbação, **restituído** no de esbulho, e **segurado de violência iminente**, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

- o Os instrumentos são gradativos, dependendo da ocupação realizada sobre o bem
- o Repito: 3 desses instrumentos são judiciais e o último é extrajudicial
- o ATENÇÃO que os 4 instrumentos são jurídicos de proteção possessória (não confundir judicial com jurídico)
- o Qualquer possuidor pode se valer dos instrumentos, independente da natureza da posse. Basta que seja possuidor
- o São instrumentos:

A – INTERDITO PROIBITÓRIO: ameaça de turbação ou esbulho;

B – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE: perturbação na prática de atos possessórios;

C – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE: esbulho possessório;

D – AUTOTUTELA DA POSSE: próprio possuidor, sem intervenção judicial, pode repelir atos de turbação ou esbulho.

Bloco 5

- o obs. **fungibilidade** das ações possessórias:

CPC, Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

○ **Pedido contraposto:**

CPC, Art. 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de:

I - condenação em perdas e danos;

II - indenização dos frutos.

Parágrafo único. Pode o autor requerer, ainda, imposição de medida necessária e adequada para:

I - evitar nova turbação ou esbulho;

II - cumprir-se a tutela provisória ou final.

○ **Pedido contraposto pelo réu**

CPC, Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

CPC, Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

CPC, Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

CPC, Art. 559. Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 (cinco) dias para requerer caução, real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

CPC, Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

CPC, Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

○ Art. 1210 do CC

- “Art. 1.210,CC. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbacão, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse”

A) Interdito proibitório

- “Art. 567,CPC. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbacão ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”
- Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.
- Presente quando o legítimo possuidor for AMEAÇADO de turbacão ou esbulho
- Veja que NÃO há ato concreto, apenas ameaças

B) Ação de manutenção de posse

- “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbacão e reintegrado em caso de esbulho.”
- “Art. 561. Incumbe ao autor provar:
 - I - a sua posse;
 - II - a turbacão ou o esbulho praticado pelo réu;
 - III - a data da turbacão ou do esbulho;
 - IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
- Presente quando o legítimo possuidor estiver diante do ato concreto de turbacão
- Turbacão é a perturbação/incômodo
- Veja que NÃO há a perda da posse
- Há prejuízo no exercício livre dos poderes da posse

- Se o ato de esbulho ou turbação foi praticado a menos de ano e dia, é cabível a liminar

C) Ação de reintegração de posse

- Presente quando o legítimo possuidor estiver diante do ato concreto de esbulho
 - O esbulho é a EFETIVA PERDA da posse
 - Pode se caracterizar pela prática de atos de:
 - Violência;
 - ❖ O indivíduo ocupa o bem mediante o uso de força física ou moral
 - ❖ Coação física ou moral
 - Clandestinidade
 - ❖ O indivíduo ocupa o bem de forma oculta
 - Precariedade
 - ❖ O indivíduo ocupa o bem mediante abuso de confiança
 - ❖ Ex.: a partir do abuso do contrato de comodato
 - Note que deve ter existido a posse, caso contrário não será cabível a reintegração
 - Caso nunca tenha existido a posse, desde que possua a propriedade, o proprietário deve utilizar a ação de imissão de posse
- Observe que os instrumentos expostos acima são judiciais

- Instrumento **extrajudicial** de proteção possessória:

D) Autotutela da Posse

- “Art. 1.210, §1º, CC: O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.”
- Também conhecida como autodefesa da posse
- O legítimo possuidor tem a prerrogativa de defender a posse contra atos de turbação ou esbulho pelos seus próprios meios (independentemente de intervenção judicial)
- Note que **NÃO** cabe em caso de ameaças de turbação ou esbulho (deve existir ato concreto)
- Para a legitimidade do ato de autotutela da posse, deve-se preencher os seguintes **requisitos**:
 - Imediatidade (Deve agir logo: justifica a autotutela e não a intervenção judícia – conceito jurídico indeterminado demonstrado no caso concreto)

-Proporcionalidade (Não pode ir além do indispensável para a manutenção ou recuperação da posse)

- Detentor pode, excepcionalmente, utilizar a autotutela da posse (veja que é o único instrumento de proteção possessória do detentor, sendo, ainda, excepcional)

Processo	REsp 1.947.697-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021.
Ramo do Direito	DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
Tema	Reintegração de posse. Comodato verbal. Comprovação do esbulho. Ciência inequívoca do intuito de reaver o imóvel. Notificação prévia do comodatário. Desnecessidade.



DESTAQUE

É desnecessária a notificação prévia do comodatário para fins de comprovação do esbulho possessório quando verificada a ciência inequívoca do intuito de reaver o imóvel.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

Dispõe o art. 1.210 do CC/2002 que o possuidor tem direito a ser mantido na **posse** do bem em caso de turbacão; restituído, no caso de esbulho; e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Entretanto, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua **posse**; ii) a turbacão ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbacão ou do esbulho; e iv) a continuação da **posse**, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da **posse**, na ação de **reintegração** (art. 561 do CPC/2015).

Nos contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia - seja extrajudicial ou judicial - do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente.

Ao revés, tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal de comodato, quando firmado por prazo indeterminado, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a **posse** exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho possessório.

No caso, todavia, a despeito de o comodato ter-se dado por tempo indeterminado e de não ter havido a prévia notificação dos comodatários, não se pode conceber que estes detinham a **posse** legítima do bem. Isso porque o próprio ajuizamento de ação cautelar inominada por parte do espólio - que se deu anteriormente à propositura da própria ação possessória - já demonstrava esse intuito, mostrando-se a notificação premonitória uma mera formalidade, inócua aos fins propriamente pretendidos.

Destarte, verificada a ciência inequívoca dos comodatários para que providenciassem a devolução do imóvel cuja **posse** detinham em função de comodato verbal com a falecida proprietária, configurado está o esbulho possessório, hábil a justificar a procedência da lide.

FGV - 2018 - TJ-SC - Analista Jurídico

Gabriel era empregado caseiro do imóvel de praia de José Luiz, localizado no Balneário Camboriú. Após o falecimento de José Luiz, nenhum familiar se apresenta a Gabriel, que, embora demitido pelo inventariante do espólio de José Luiz, mantém-se no imóvel, cuidando dele como se seu fosse. Após dois anos do falecimento do ex-empregador e a realização de diversas benfeitorias para a manutenção do imóvel às suas expensas, Gabriel é surpreendido, ao retornar de um rápido passeio, com a ocupação do imóvel por sobrinhos de José Luiz, dizendo-se proprietários do bem.

Diante dessa situação, Gabriel:

- A** nada poderá fazer, pois os sobrinhos agiram mediante legítimo desforço possessório;
- B** poderá pleitear indenização pelas benfeitorias, mas não a posse, já que era mero detentor;
- C** não faz jus a indenização por benfeitoria e tampouco a reaver a posse, visto que esta era exercida de má-fé;
- D** pode se valer do imediato desforço possessório moderado para reaver, por autotutela, a posse;
- E** deve receber o valor das benfeitorias realizadas em dobro, por conta da posse de boa-fé

Flávio, pescador que vive em uma pequena vila no litoral do Estado, certa noite, passando por uma casa que parecia vazia, pulou o muro e pernitoou no imóvel, tomando cuidado para que nenhum vizinho notasse sua presença no local. Não encontrando resistência, repetiu o mesmo procedimento todas as noites por dois meses, aproveitando-se do conforto das instalações do imóvel. Passado esse tempo, e percebendo que nenhum mal lhe aconteceu, Flávio passou a usar a casa de forma ostensiva, também à luz do dia, inclusive convidando amigos e parentes para ali permanecerem com ele. Passados um ano e um mês desde a primeira vez em que Flávio pulou o muro da casa, Ricardo, o proprietário do imóvel, que mora em outra cidade e utiliza aquela residência apenas esporadicamente, visitou a vila e foi surpreendido pelo fato de o pescador estar morando no local. Flávio, por sua vez, repeliu Ricardo violentamente, exigindo que ele nunca mais voltasse. No mesmo dia, Ricardo ajuizou uma ação de reintegração de posse em face de Flávio, comprovando todos os fatos narrados. Nesse caso, é correto afirmar que:

- ☐ A a posse de Flávio é de força nova;
- ☐ B a posse de Flávio é precária;
- ☐ C a posse de Flávio é violenta;
- ☐ D Ricardo deve ser reintegrado na posse do imóvel porque alega ser o proprietário registral deste;
- ☒ E Ricardo deve ser reintegrado na posse do imóvel porque sua posse tinha justo título.

DIREITOS REAIS - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE – ART. 1.228, CC

1) CONCEITO

- **Conceito Clássico** está no caput do art. 1.228:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. (art. 1.196)

- **Conceito Moderno:** o direito de propriedade é uma relação jurídica complexa, estabelecida entre o titular do bem e toda a coletividade, com a imposição de deveres, limitações e ônus (§§ 1º e 2º, art. 1.228).

- Perceba uma distinção importante:

Ação de Reintegração	Protege POSSE
Ação Reivindicatória	Protege PROPRIEDADE

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

1.2 FACULDADES JURÍDICAS INERENTES AO DIREITO DE PROPRIEDADE

- 1) USAR (JUS UTENDI) = utilização do bem de acordo com as finalidades a que se destina;
- 2) GOZAR/FRUIR (JUS FRUENDI) = explorar economicamente o bem;
- 3) DISPOR (JUS ABUTENDI/ JUS DISPOENDI) = transferir o domínio para um terceiro;
- 4) REIVINDICAR (JUS PERSEQUENDI/REIVINDICATIO) = reaver o bem, que decorre do direito de sequela (direito de o titular buscar o bem onde quer que se encontre – pretensão → materializada na ação reivindicatória).

1.3- Formas De Aquisição De Propriedade

Imóveis	Móveis
Registro – art.1245, CC	Tradição – art.1267,CC
Usucapião – art.1238, CC	Usucapião – art. 1260,CC
Acessão – ART. 1248, CC	Ocupação – art.1263,CC

G7 JURÍDICO

Art. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade.

Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.

Art. 1.262. Aplica-se à usucapião das coisas móveis o disposto nos arts. 1.243 e 1.244.

Art. 1.263. Quem se assenhorear de coisa sem dono para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei.

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono.

§ 1º Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição.

§ 2º Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo.

2 - Formas de Aquisição da Propriedade IMÓVEL:

-Originária: independe de relação jurídica prévia com o proprietário; (usucapião e acessão)

-Derivada: depende de relação jurídica prévia mediante um contrato. (registro)

2.1 - USUCAPIÃO – art. 1238 e segs.CC

2.1.1 - Conceito: tomar a coisa pelo uso. (uso + tempo + inércia)

2.1.2 - Requisitos da Usucapião:

a) Necessária a presença de um possuidor que exerça sobre aquele bem a chamada *POSSE AD USUCAPIONEM*. (posse subjetiva de Savigny = corpus + animus)

b) União de posses. Possibilidade conferida pela lei ao atual possuidor de SOMAR o seu tempo de posse ao tempo exercido por seu antecessor para fins de aquisição da propriedade pela usucapião.

Art. 1.207: O sucessor UNIVERSAL continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor SINGULAR é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.

Art. 1.243, CC: O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E DEMAIS PROVAS SUFICIENTES. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUISITOS VERIFICADOS.

1. O ordenamento jurídico permite a aquisição de propriedade por meio do instituto denominado de usucapião, previsto nos artigos 1238 e seguintes, do Código Civil, sendo requisitos para tanto a comprovação do transcurso de determinado lapso temporal, o animus domini e a posse mansa e pacífica.

2. Para configuração do animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem e não a detenção, devendo ser verificada a condição subjetiva e abstrata que demonstra a intenção de ter a coisa como sua, como no caso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.306.673/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda. 3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes. 4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015). 5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. 6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes. **7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral.** 8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente. 9. Recurso especial provido. REsp 1361226 / MG

c) Bens passíveis de serem usucapidos:

Art. 102, CC: Os bens públicos **não** estão sujeitos a usucapião.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. COLISÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À MORADIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMÓVEL ABANDONADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1- Recurso especial interposto em 12/7/2019 e concluso ao gabinete em 19/8/2020.

2- Na origem, cuida-se de embargos de terceiro, opostos pelos ora recorrentes, por meio do qual pretendem a manutenção na posse do imóvel público objeto da lide, ao argumento de ocorrência de usucapião.

3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível reconhecer a prescrição aquisitiva de imóveis financiados pelo SFH, quando ocorre o abandono da construção pela CEF.

4- Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3º do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos.

5- O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível. Precedentes.

6- Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável.

7- Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público. Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível.

8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva.

9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se cancelar ilegais situações de invasão de terras.

10- Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública.

11- Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.874.632/AL, relatora Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BEM DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMÓVEL PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária, da qual se extai o recurso especial, interposto em 17/5/2023 e concluso ao Gabinete em 27/9/2024.

2. O propósito recursal é, além de decidir sobre a verificação de negativa de prestação jurisdicional e de cerceamento do direito de defesa, definir se: a) há possibilidade de usucapião de imóvel de sociedade de economia mista, e; b) em ação de usucapião acompanhada de pedido de manutenção da posse, é cabível pedido de reintegração de posse formulado na contestação pela sociedade de economia mista.

3. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma fundamentada no julgamento da apelação. Precedentes.

4. Não se verifica restrição ao direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. Precedentes.
5. Constatase a falta de interesse de agir recursal quando um dos pedidos formulados no recurso especial se mostra inócuo e incapaz de produzir os resultados pretendidos pela parte recorrente, o que acarreta, quanto a tal pedido, a impossibilidade de conhecimento do recurso.
6. Conforme entendimento do STJ, diante do CPC/15, "o oferecimento de reconvenção passou a ser feito na própria contestação, sem maiores formalidades, visando garantir a razoável duração do processo e a máxima economia processual", de modo que "a existência de manifestação inequívoca do réu qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda principal é o quanto basta para se considerar proposta a reconvenção, independentemente do nomen iuris que se atribua à pretensão" (REsp 1.940.016/PR, Terceira Turma, DJe 30/6/2021).
7. Quando a petição inicial, além do reconhecimento da usucapião, também formula pedido de manutenção da posse, é lícito ao réu apresentar, em sede de contestação, pedido de reintegração de posse, diante da incidência do art. 556 do CPC.
- 8. Conforme entendimento do STJ, os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.**
- 9. A concepção de "destinação pública", apta a afastar a possibilidade de usucapião de bens das empresas estatais, tem recebido interpretação abrangente por parte do STJ, de forma a abarcar, inclusive, imóveis momentaneamente inutilizados, mas com demonstrado potencial de afetação a uma finalidade pública.**
- 10. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou o reconhecimento da usucapião, de modo a concluir que o imóvel discutido nos autos: i) pertence a sociedade de economia mista com atuação em mercado não concorrencial; ii) está afetado a serviço público essencial (saneamento básico), e; iii) está ocupado irregular e ilicitamente pelos recorrentes.**
11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024.)